



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 1175 del 21/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 del 17/07/2026

PROPOSTA N. 2049 del 15/07/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla ditta D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S. per la fornitura di beni di consumo.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 25 del 17/06/2025 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui al decreto n. 10 del 03/03/2025 con attribuzione all'Ing. Pasqualino Nicotera della direzione ad interim del Settore Servizi Manutentivi del Comune di Lamezia Terme;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, e sono stati autorizzati i Dirigenti, ai sensi dell' art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all' esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Premesso

- che il Comune di Lamezia Terme provvede, in alcuni casi, all'esecuzione di lavori di manutenzione di vari beni ed edifici comunali, con propri mezzi e con la squadra operai dipendenti del Settore Servizi Manutentivi;
- che si rende necessario provvedere all'acquisto di beni di consumo, materiali ed attrezzature, per lo svolgimento di lavori in amministrazione diretta, come meglio individuati nell' "Elenco beni , materiali ed attrezzature" allegato alla presente redatto dall' Arch. Grillone Roberto dipendente del Settore Servizi Manutentivi;

Rilevato che le spese previste, per effettuare l'acquisto di materiali, beni di consumo ed attrezzature, nel settore "Servizi Manutentivi" sono indispensabili per assicurare interventi tempestivi;

Dato atto

- che allo scopo, viene richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S. Con sede in via Cataldi, 4- Lamezia Terme, P. IVA: IT01869590792 Codice Fiscale: 01869590792 ditta specializzata in questo genere di forniture sita nel territorio comunale con disponibilità immediata dei prodotti, dando la possibilità al ns. personale di intervenire e risolvere le problematiche in breve tempo.
- che, la ditta sopra detta, ha trasmesso preventivo per tutti i prodotti identificati nell' "Elenco beni , materiali ed attrezzature", in premessa richiamato, per un importo complessivo pari ad € 2.046,60 oltre IVA;
- che prima di procedere all'acquisto si è verificata la congruità e la rispondenza dei prezzi proposti a quelli di mercato;

Visto quanto sopra, si ritiene di affidare la fornitura di beni di consumo, materiali ed attrezzature, per lavori in amministrazione diretta da parte della squadra di operai dipendenti del Settore Servizi Manutentivi, alla ditta D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S. con sede in via Cataldi, 4- Lamezia Terme P.

IVA: IT01869590792 Codice Fiscale: 01869590792, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che nel caso in oggetto la scelta della procedura di acquisizione di beni, è motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;

Preso atto:

- che il costo dell' affidamento è inferiore ad € 5.000,00 e quindi non ricade nell' obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell' art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall' art. 1 comma 502 della L. 208/2015, e dall' art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (L. di Bilancio per il 2019) la S.A., può, quindi, procedere direttamente all'approvvigionamento dello stesso;

- che l' articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire che nel caso trattasi di acquisto di beni di consumo, materiali ed attrezzature, per lo svolgimento di lavori in amministrazione diretta, dalla squadra di operai del Settore Servizi Manutentivi;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento a ditta specializzata in questo genere di forniture sita nel territorio comunale, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

c) che con la stipula della relativa conferma d'ordine le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

d) i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in forza del quale, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

f) che le ragioni del ricorso all' affidamento diretto sono rinvenibili:

-l'importo la realizzazione delle forniture di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, e quindi non ricade nell' obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell' art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall' art. 1 comma 502 della L. 208/2015, e dall' art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (L. di Bilancio per il 2019) la S.A., può, quindi, procedere direttamente all'approvvigionamento dello stesso;

-con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto procedere all'impegno della somma complessiva € 2.496,85 di cui 2.046,60 per imponibile ed € 450,25 per IVA 22%, come da preventivo allegato alla presente, in favore dell'operatore economico D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S. con sede in via Cataldi, 4- Lamezia Terme, P. IVA: IT01869590792 Codice Fiscale: 01869590792;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a €5.000,00;

Richiamati:

- il Documento di regolarità contributiva riferito all'o.e. Affidatario della fornitura di che trattasi, prot. INAIL_53643709 con scadenza validità al 05/08/2026;
- il codice identificativo gara CIG BC600FC130, acquisito sul portale pcg di ANAC;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Roberto Grillone, dipendente del Settore Servizi Manutentivi;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 15-04-2026 recante ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026- 2028 Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 recante ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";

Ritenuta l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato Atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Di dare Atto

-che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:

Data presunta emissione fattura: 30/10/2026;

Data scadenza pagamento: 30/11/2026;

Importo complessivo: € 2.496,85 di cui 2.046,60 per imponibile ed € 450,25 per IVA 22%

-che la fattura dovrà essere inoltrata sul seguente codice univoco ufficio: Q87PKZ.

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto dell'offerta economica presentata dalla ditta D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S., con sede in via Cataldi n. 4, Lamezia Terme, P. IVA e codice fiscale 01869590792, nonché della disponibilità della stessa a eseguire la fornitura alle condizioni e ai prezzi indicati nel preventivo acquisito agli atti;

di affidare direttamente, alla ditta sopra detta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, la fornitura sopra detta, per l'importo complessivo di € 2.496,85 di cui 2.046,60 per imponibile ed € 450,25 per IVA 22%;

di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: BC600FC130;

di impegnare, l'importo complessivo € 2.496,85 di cui 2.046,60 per imponibile ed € 450,25 per IVA 22%, in favore della ditta sopra detta, sul cap. 1391/0 del Bilancio 2026 - piano dei conti 1.03.01.02.999 "SPESA PER IL MATERIALE E LE ATTREZZATURE DELLA SEZIONE LAVORI", che presenta la necessaria disponibilità;

di trasmettere il presente atto agli uffici del servizio finanziario per quanto di specifica competenza.

di dare atto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Roberto Grillone, dipendente del Settore Servizi Manutentivi;

di attestare

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare

- che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2049 del 15/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 17/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 41 del 17/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1391	559	1	01	06	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.496,85

a favore di:

Codice	Fornitore
12283	D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla ditta D'AUDINO & C. DI D'AUDINO ROBERTO S.A.S. per la fornitura di beni di consumo

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.